

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5092493-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

IMPETRANTE: MARLI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. NÃO HÁ ATO TERATOLÓGICO DO JUÍZO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A ORDEM. Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512 do STF). Cientifique-se o juízo originário do teor desta decisão (o que no sistema eproc ocorre automaticamente por meio de lançamento de evento da decisão no processo originário, mas também por ofício). Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2025.

5092493-96.2024.4.02.5101

510015130850 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5092493-96.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

IMPETRANTE: MARLI RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de decisão do MM. Juízo da 7ª Vara Federal de São João de Meriti, proferida em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo 5063085-36.2019.4.02.5101.

Sustenta a impetrante que o Juízo a quo homologou os cálculos realizados pela contadoria, contendo erro grosseiro e causando danos irreparáveis a impetrante. requer a concessão da liminar, determinando a suspensão dos autos nº 5063085- 36.2019.4.02.5101/RJ, a fim de se evitar a manutenção da r. decisão impugnada, visto que o magistrado a quo já determinou a expedição de RPV, com valores aquém dos de direito pela impetrante.

Liminar indeferida no evento 3.

Manifestação do MPF no evento 8, pelo regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões do INSS no evento 9.

É o relatório. Decido.

VOTO

A pretensão por meio de mandado de segurança pressupõe a existência de ato de autoridade reputado como ilegal ou abusivo, sendo que *“ilegalidade é o contrário de legalidade, é o que está em descompasso com a lei. Abuso de poder, por seu turno, consiste na atuação que, sem afrontar diretamente a lei, denota abuso por parte da autoridade”* (FERRARESI, Eurico. Do Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 2010).

No caso em exame, o mandado de segurança é cabível, por se tratar de decisão de primeiro grau do JEF proferida em sede de execução do julgado. Há de se analisar se há direito líquido e certo do impetrante e se a decisão do juízo é teratológica.

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, extinguindo o processo com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC/2015 para condenar o INSS a revisar a RMI da aposentadoria do autor, para readequá-la aos tetos de emendas constitucionais 20/98 e 41/2003, conforme cálculos do evento 89, DOC1 e a pagar os atrasados devidos, desde a data da concessão (03/04/90), respeitada a prescrição quinquenal, nos moldes do Tema 1.005 do STJ. As parcelas vencidas até 08/12/2021 deverão ser pagas com atualização monetária pelo IPCA-E e juros moratórios, desde a citação, nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. A partir de 09/12/2021, deverá ser obedecido o disposto no artigo 3º da EC nº 113/21 (incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa Selic, acumulado mensalmente).

O autor faleceu e sua esposa, ora impetrante, foi habilitada nos autos, conforme decisão (Evento 133), apresentando os valores que entendia devidos, instruídos com cálculos e laudos em Evento 165 (Laudos e cálculos anexos). O INSS impugnou estes cálculos (Evento 175), mas não apresentou novos valores. A seu turno, a autora apresentou impugnação aos argumentos apresentados pela autarquia (Evento 179).

No evento 181 o r. juiz determinou o retorno dos autos ao INSS, para que realizasse a revisão do benefício com coeficiente de 80%, reajustando a pensão por morte da autora sucessora. **No evento 203, o INSS informou que fez a correção via CONREAJ, no valor de R\$ 2.659,80.**

A impetrante alega que a autarquia não efetuou nenhuma correção na pensão, uma vez que foi baseada nos cálculos grosseiramente errados apresentados pela contadoria, onde não foram apuradas corretamente as diferenças, tendo sido aplicado o coeficiente de 70%, ao invés dos 80% determinados pelo magistrado. Aduz que a renda revisada do autor na data do óbito era de R\$ 2.510,98, quando o **correto deveria ser R\$ 2.869,91**, conforme apresentado em Eventos 165 e 179, **e não R\$2.659,80.**

Remetidos os autos novamente para a Contadoria, vieram os cálculos do Evento 209, com os quais o INSS concordou (Evento 215), mas e a impetrante os impugnou, alegando erro material. Em seguida, o magistrado despachou:

*Evento 216: **A parte autora impugna os cálculos da contadoria** do juízo, mas os valores apresentados apenas atualizaram os do evento 89, que foram condutores da sentença. Assim, indefiro o pedido e homologo os cálculos da contadoria no evento 209, CALC1.*

Decorrido o prazo, cadastre-se a requisição e intemem-se as partes. Não havendo oposição à requisição cadastrada, voltem os autos para o envio dos ofícios ao Tribunal para pagamento

Os cálculos apresentados pela Contadoria nos eventos 89 e 209, apuraram a **RMI de CR\$ 21.339,00, considerando o coeficiente de 80%** conforme determinado pelo r. juiz:

03/1990	20.768,99	1,8218000000	37.836,94
- Soma:			960.254,89
- Média:		soma dos SC + 36	26.673,75
- Salário de benefício:			26.673,75
- Coeficiente:			80%
- DIB / RMI:		03/04/1990	21.339,00

A impetrante insiste que houve erro pois a Contadoria teria colocado na planilha dos atrasados o valor de RENDA REVISADA DE CR\$ 18.664,22, considerando erroneamente o coeficiente de 70%. Todavia, o valor que consta é exatamente o de **CR\$ 21.339,00, considerando o coeficiente de 80% como "benefício devido"**. A RMI de 70%, CR\$ 18.664,22, consta como **"benefício recebido"**, exatamente para se apurar a diferença entre o valor que foi pago e aquele que deveria ter sido pago (evento 209.2):

Processo: 5063085-36.2019.4.02.5101

Demonstrativo de Diferença do Benefício Previdenciário

Data	Benefício Devido			Benefício Recebido			Diferença
	Reajuste/Abono		RM	Reajuste/Abono		RM	
	Fator	A acrescentar		Fator	A acrescentar		

1) CARLOS LUIZ DOS SANTOS

a) Aposentadoria por tempo de serviço (085.753,294-4)

DIB:	03/04/1990	RMI:	21.339,00		RMI:	18.664,22	
10/2014	-	-	1.555,48	-	-	1.555,25	0,23
11/2014	-	-	1.555,48	-	-	1.555,25	0,23
12/2014	-	-	1.555,48	-	-	1.555,25	0,23
Abono	-	-	1.555,48	-	-	1.555,25	0,23
01/2015	1,062300	-	1.652,38	1,062300	-	1.652,14	0,24
02/2015	-	-	1.652,38	-	-	1.652,14	0,24
03/2015	-	-	1.652,38	-	-	1.652,14	0,24

Nestes termos, não se vislumbra decisão teratológica, de modo que reputo ausentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

Portanto, não tem razão o impetrante.

Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, na forma do art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

Ante o exposto, **VOTO NO SENTIDO DE DENEGAR A ORDEM.** Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512 do STF). Cientifique-se o juízo originário do teor desta decisão (o que no sistema eproc ocorre automaticamente por meio de lançamento de evento da decisão no processo originário, mas também por ofício). Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa.

5092493-96.2024.4.02.5101

510015130853 .V2